陳奕先　11145241

刑法總則　作業一

第一題（107 年地方政府特考三等）

一、本題就甲撞死乙之行為，不成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

（一）構成要件該當性

1．甲對乙之死亡並無知與欲，僅審查過失犯。甲若未駕車撞擊乙，乙即不會死亡，兩者間具條件因果關係。

2．甲超速已違反交通法規所具體化之注意義務，創造法所不容許之風險；至於無照駕駛，題示並未顯示甲因欠缺駕駛技術而肇事，僅生行政罰之問題。又參照最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例，行為人須自己已遵守交通法令，始得信賴他人亦會遵守，甲自身超速，不得主張信賴原則。

3．本題爭點係探討甲即使未超速，仍有「高度可能性」撞上乙時，是否仍可歸責於甲：

（1）風險升高理論認為違反義務之行為若升高結果發生之機率即可歸責，然此說以機率高低論斷，似有違罪疑唯輕原則，本題不採。

（2）迴避可能性理論（本題採之）認為須確定遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）。本題無法確定甲遵守速限即可避免乙之死亡，依罪疑唯輕原則，客觀上不可歸責於甲。

（二）競合與結論

甲不成立過失致死罪，且過失犯不罰未遂，既無犯罪成立，自無競合問題；無照駕駛及超速僅生行政罰鍰之問題。

第二題（108 年司法人員特考三等）

一、本題就甲酒後駕車之行為，成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪，以下說明之：

1．本罪為抽象危險犯，甲吐氣酒精濃度每公升 0.35 毫克，已超過本款標準並駕車上路，客觀構成要件該當。

2．本題爭點係探討甲「自認」不致超標是否欠缺故意。甲明知飲酒且有微酣感，友人亦當場勸阻，對超標應有預見，其自認不致超標並無客觀依據。依梗阻理論，行為人可預見後果即推論具備意欲，本題並無足以推翻之證據，甲具間接故意（刑法第 13 條第 2 項）。

3．甲無阻卻違法及罪責事由，成立本罪。

二、本題就乙之死亡結果，甲不成立刑法第 276 條過失致死罪，亦不成立第 185 條之 3 第 2 項、第 3 項之致死罪，以下說明之：

1．甲未開大燈形式上似屬不作為，然依規範角度觀察，刑法禁止者係「駕駛未開燈之車輛上路」，仍屬作為。甲酒駕且未開燈，已創造法所不容許之風險，且與乙之死亡間具條件因果關係。

2．然乙係自己超速失控越線，兩車於「甲來不及反應之際」已然對撞，縱甲未飲酒且已開燈亦無從閃避，結果屬客觀不可避免（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）；且乙之死亡係其自身危險駕駛所致，屬被害人自主危險，應自我負責。故乙之死亡不可歸責於甲，甲不成立過失致死罪。

3．第 185 條之 3 第 2 項及第 3 項（緩起訴確定後十年內再犯）均屬加重結果犯，須基本犯罪與加重結果間具相當因果關係（最高法院 107 年度台上字第 1836 號判決參照），本題既不可歸責於甲，自不成立。

三、競合與結論

甲僅成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪一罪，無競合問題。

第三題（111 年公務人員高等考試三級考試）

一、本題就甲撞死 A 之行為，成立刑法第 276 條過失致死罪，以下說明之：

1．甲對 A 之死亡並無知與欲，僅審查過失犯。甲若未駕車撞擊 A，A 即不會死亡，兩者間具條件因果關係。

2．甲於速限 50 km/h 之市區以 80 km/h 行駛，違反交通法規所具體化之注意義務，創造法所不容許之風險，且超速撞擊他人客觀上可預見。甲雖係綠燈通行而 A 闖紅燈，然依前揭 84 年台上字第 5360 號原判例，甲自身超速，不得主張信賴原則。

3．依迴避可能性理論，本題事後證明甲若未超速即可及時剎車，遵守注意義務即可避免結果，具義務違反關聯性，且 A 之死亡正屬速限規定所欲防止之風險，客觀上可歸責於甲。

4．甲無阻卻違法及罪責事由。

二、競合與結論

甲成立刑法第 276 條過失致死罪一罪，無競合問題。